RÉGLEMENTATION NATIONALE

Partie 1

Taxi — Définitions, statuts, ADS & Carte professionnelle

- Définition légale du taxi & 4 statuts
- Autorisation de stationnement (ADS) — avant/après 2014
- Liste d'attente, priorité, renouvellement
- Cession, vente et transfert de licence à titre onéreux
- Carte professionnelle — conditions, contenu, obligations
- Maraude physique & ZPUC

Déclaration n° 84 69 15114 69 • Qualiopi

Sommaire — Partie 1

Taxi — Définitions, statuts, ADS & Carte professionnelle

1 **Définition légale du taxi & 4 statuts**
Artisan · Salarié · Coopérateur · Locataire gérant

2 **L'Autorisation de Stationnement (ADS)**
Délivrance · Qui délivre · Liste d'attente · Priorités · Renouvellement

3 **ADS avant/après octobre 2014**
Cessibilité · Durée · Renouvellement · Retrait/suspension

4 **Cession & transfert d'ADS à titre onéreux**
Conditions · Délais 5 et 15 ans · Dérogations · Décès/inaptitude

5 **Exploitation effective & registre des transactions**
Documents justificatifs · Registre · Prouver l'activité

6 **Carte professionnelle taxi**
Conditions · Délivrance · 5 ans · Contenu recto/verso · Obligations

7 **Maraude physique & ZPUC**
Zone de prise en charge · Règle 50m · Bon de commande hors zone

Définition légale du taxi

Article L. 3121-1 du Code des transports

Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

8 places max

Outre siège conducteur

Equipements speciaux

Taximetre + terminal paiement

ADS obligatoire

Autorisation de stationnement

A titre onereux

Transport remunere

Les 4 statuts du chauffeur taxi — Détails

Artisan taxi

- Cree son entreprise a la Chambre des Metiers (CMA)
- Proprietaire du vehicule ET de la licence (ADS)
- Exploitant independant — responsable de son activite

Salarie

- Employe par une societe de taxi
- Vehicule immatricule au nom de la societe
- Memes droits qu'un salarie classique
- N'est PAS locataire gerant

Cooperateur

- Possede des parts sociales d'une cooperative
- Ces parts donnent le droit d'exploiter un taxi
- Ni titulaire de l'ADS, ni proprietaire du vehicule
- C'est la cooperative qui detient tout

Locataire gerant

- Loue un vehicule muni d'une licence
- Cree son entreprise a la CMA
- Signe un contrat de location-gerance
- Fonds exploite minimum 2 ans pour pouvoir louer
- Derogation possible aux 2 ans (cas exceptionnels)
- Location de licence SEULE : INTERDITE

L'Autorisation de Stationnement (ADS) — Généralités

Qui delivre l'ADS ?

Le Maire (ou Prefet de police a Paris)

Le President de l'EPCI (ex : Metropole de Lyon)

Le Prefet pour les aeroports

Obtention GRATUITE en mairie / EPCI / prefet

Liste d'attente

Validite de l'inscription : **1 an**

Ordre chronologique d'enregistrement

Tirage au sort si demandes simultanees

Priorite : **2 ans d'exercice sur les 5 dernieres annees**

Conditions d'inscription sur liste d'attente

- Carte professionnelle en cours de validite dans le departement
- Ne pas etre deja detenteur d'une ADS
- Ne pas etre inscrit sur plus d'une liste d'attente

Renouvellement de l'ADS

Au moins **3 mois avant la fin de validite** de l'ADS, son titulaire doit en demander le renouvellement.

Priorite ADS — Documents justificatifs

Quels sont les documents prouvant une priorite pour l'obtention d'une ADS gratuite ?

OBLIGATOIRE

Carte professionnelle en cours de validite dans le departement concerne

ET AU MOINS 2 DES DOCUMENTS SUIVANTS

1. Document attestant de l'exploitation personnelle d'une ADS
2. Pour les ADS delivrees avant octobre 2014 : document attestant de la location ou location-gerance, de l'obtention, l'acquisition ou la cession d'une ADS
3. Contrat de travail (seulement jusqu'au 31 decembre 2016)
4. Bulletins de salaire
5. Documents comptables de fin d'exercice et leurs annexes

ADS : avant et depuis octobre 2014

Critere	Avant octobre 2014	Depuis octobre 2014
Cessibilite	Cessible (vendable)	Incessible (gratuite)
Duree	Illimitee (si exploitation continue)	5 ans renouvelables
Renouvellement	Non soumis a renouvellement periodique	Demande au moins 3 mois avant fin de validite
Prix	Achat / vente possible	Gratuite en mairie / EPCI / prefet
Retrait possible ?	Oui (non-exploitation, violations graves)	Oui (memes causes)

Retrait, suspension & cession de l'ADS

Retrait & suspension temporaire

- Autorisation non exploitee de facon effective et continue
- Violation grave et repetee des termes de l'autorisation ou de la reglementation applicable a la profession

Retrait definitif

- A la demande du titulaire
- Inaptitude definitive (annulation du permis)
- Deces du titulaire
- Non-exploitation effective et continue
- Violation grave et repetee de la reglementation

Cession a titre onereux

Possible uniquement si ADS delivree AVANT octobre 2014.

Delais pour revendre :

15 ans minimum	si jamais revendue
5 ans minimum	si deja revendue au moins 1 fois

Derogations possibles :

- Deces du titulaire (1 an pour presenter un successeur)
- Inaptitude medicale definitive (annulation permis)
- Cessation totale ou partielle d'activite
- Fusion avec une entreprise analogue
- Redressement ou liquidation judiciaire

Cession d'ADS a titre onereux & Derogations

Cession a titre onereux

Possible uniquement si ADS delivree AVANT octobre 2014.

Delais pour revendre :

15 ans minimum	si jamais revendue
5 ans minimum	si deja revendue au moins 1 fois

Peut-on acheter une ADS ?

Oui, si delivree avant le 1er octobre 2014.

ADS depuis 2014 = incessibles, non vendables.

Derogations aux delais 5/15 ans

1. Deces du titulaire (1 an pour presenter un successeur)
2. Inaptitude medicale definitive (annulation permis)
3. Cessation totale ou partielle d'activite
4. Fusion avec une entreprise analogue
5. Entreprises multi-ADS (representant legal ne conduit pas)
6. Redressement ou liquidation judiciaire

Derogations aux delais d'exploitation (5 ou 15 ans)

Cas particuliers — Deces du titulaire & Inaptitude medicale

Deces du titulaire : Les heritiers ont 1 an a compter du deces pour presenter un successeur a titre onereux.

Inaptitude medicale definitive : Annulation du permis de toutes categories → possibilite de presenter un successeur SANS condition de duree d'exploitation effective et continue.

1	**Deces du titulaire**	Ses ayants droit beneficient de la faculte de presentation d'un successeur pendant 1 an suivant le deces.
2	**Inaptitude medicale definitive**	Entrainant annulation du permis de conduire — prononcee par le prefet, au vu de l'avis de la commission medicale.
3	**Cessation totale ou partielle d'activite**	
4	**Fusion avec une entreprise analogue**	
5	**Entreprises multi-ADS**	Les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations dont le representant legal ne conduit pas lui-meme sont admises a presenter un successeur a titre onereux.
6	**Redressement ou liquidation judiciaires**	

Peut-on acheter / vendre une ADS ?

Peut-on ACHETER une ADS ?

OUI

A condition qu'elle ait ete delivree avant le 1er octobre 2014.

ADS depuis oct. 2014 = incessibles (gratuites, non vendables).

Peut-on VENDRE une ADS achetee ?

OUI

Selon conditions d'exploitation :
15 ans si jamais revendue / 5 ans si deja revendue 1 fois.

Cas particuliers — Deces & Inaptitude medicale

Deces du titulaire : Les heritiers ont 1 an a compter du deces pour presenter un successeur a titre onereux.

Inaptitude medicale definitive : Annulation du permis de toutes categories → successeur possible SANS condition de duree d'exploitation.

Transfert d'ADS & Registre des transactions

Documents pour transfert a titre onereux

- Le compromis de vente
- L'arrete initial d'attribution au titulaire
- Les avis d'imposition sur 5 ou 15 ans
- Releve de carriere RSI (assurance vieillesse artisan) de moins de 3 mois
- Tout autre moyen defini par l'autorite competente

Prouver l'exploitation effective

- Copies des declarations de revenus & avis d'imposition
-
- Copie de la carte professionnelle utilisee pendant la periode
-
- Tout document justificatif demontrant une exploitation par un salarie ou un locataire

Registre des transactions

Tenu par l'autorite administrative qui a delivre l'ADS :

1. Le montant des transactions
2. Noms et raisons sociales du titulaire et du successeur
3. Numero SIREN / inscription au repertoire

La carte professionnelle taxi

Nul ne peut exercer l'activite de conducteur de taxi s'il n'est pas titulaire d'une carte professionnelle.

Examen CMA

Reussir l'examen organise par la Chambre des Metiers et de l'Artisanat

Certificat medical

Aptitude physique delivree par un medecin agree

Casier judiciaire

Bulletin n°2 vierge (honorabilite professionnelle)

Delivrance

Par le prefet du departement (lieu de l'examen reussi)

Prefet de police pour les taxis parisiens

Fabriquee par l'Imprimerie nationale

Validite & Obligation

Duree de validite : **5 ans**

Apposee obligatoirement sur la **vitre AVANT** du vehicule

Carte professionnelle — Contenu & Obligations

RECTO

- Code 2D-DOC
- Prefecture(s) de delivrance
- Date de fin de validite
- Numero de la carte
- Photographie d'identite

VERSO

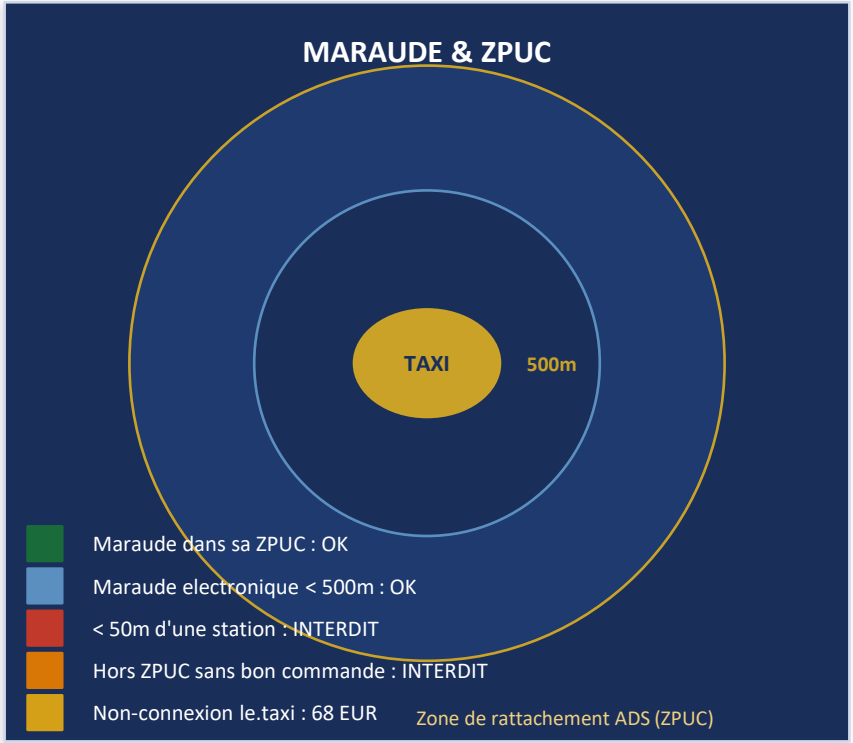
- Nom du conducteur
- Prenom du conducteur
- Date et lieu de naissance
- Signature du conducteur

Aptitude physique — Visites medicales

< 60 ans	Tous les 5 ans
60 a 76 ans	Tous les 2 ans
> 76 ans	Annuelle

Formation continue : Tous les 5 ans aupres d'un organisme de formation agree. **Secourisme (entree profession) :** Attestation PSC1 de moins de 2 ans (ou equivalente).

Maraude physique & ZPUC



Maraude physique

- Autorisee UNIQUEMENT dans la ZPUC (zone de rattachement ADS)
- Hors ZPUC : bon de commande prealable obligatoire
- Interdit de prendre un client a moins de 50 m d'une station taxi
- Exception : aeroport Lyon-Saint Exupery (regle 50m non applicable)
- Les reservations a l'avance ne sont pas concernees par la regle des 50 m

Maraude electronique → Partie 2

SYNTHESE — PARTIE 1

Taxi — ADS, Statuts & Carte professionnelle

ADS depuis oct. 2014	Non cessible · Gratuite · 5 ans renouvelables · Renouvellement 3 mois avant fin
ADS avant oct. 2014	Cessible · Achat possible · 15 ans (5 ans si deja revendue) · Registre des transactions
4 statuts du taxi	Artisan · Salarie · Cooperateur · Locataire gerant (>= 2 ans, derogation possible, location seule interdite)
Carte professionnelle	Prefet du dpt · Validite 5 ans · Imprimerie nationale · Vitre avant obligatoire
Visites medicales	< 60 ans -> 5 ans · 60-76 ans -> 2 ans · > 76 ans -> annuelle · Formation 5 ans
Maraude physique	ZPUC uniquement · Bon de commande hors zone · Interdit < 50m d'une station taxi

FIN DE LA PARTIE 1

Reglementation Nationale

La Partie 2 couvrira :

Paiement · TICPE · CPAM · LOTI · Bon de commande · Tarification · Maraude electronique · Sanctions